

# تقلید کی شرعی حیثیت

تقلید کا لغوی معنی:

تقلید کا معنی لغت میں پیروی کرنے کے ہیں اور لغت کے اعتبار سے ”اتباع، اقتداء و اطاعت“ سب ہم معنی ہیں۔

تقلید کا اصطلاحی معنی:

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقلید کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”تقلید کہتے ہیں کسی کا

قول محض اس حسن ظن پر مان لینا کہ یہ دلیل کے موافق بتلائے گا اور اس سے دلیل کی تحقیق نہ کرنا۔ (الاقتصاد)

تقلید کا ثبوت قرآن سے:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (النساء ۵۹)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے آپ میں سے ”اولوالامر“ کی اطاعت کرو۔

”اولوالامر“ سے مراد بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد مسلمان حکام ہیں بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد فقہائے کرام

ہیں اور امام رازی رحمہ اللہ نے اس تفسیر کو متعدد دلائل کے ذریعے ترجیح دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اس آیت میں لفظ ”اولوالامر“ سے علماء مراد لینا اولیٰ ہے۔

تقلید کا ثبوت حدیث مبارکہ سے:

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں تمہارے

درمیان کتنا عرصہ رہوں گا پس تم میرے بعد دو شخصوں کی اقتدا کرنا، ایک ابو بکر دوسرے عمر“ (رواہ ترمذی وابن ماجہ و احمد)

یہاں یہ بات بطور خاص قابل غور ہے کہ حدیث میں لفظ ”اقتدا“ استعمال کیا گیا ہے جو انتظامی امور میں کسی کی اطاعت کے لیے

نہیں بلکہ دینی امور میں کسی کی پیروی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

عہدِ صحابہ و تقلید شخصی:

تقلید شخصی کی تعریف: اپنے دینی امور کی پیروی کے لیے کسی خاص شخص کو متعین کر لینا تقلید شخصی کہلاتا ہے، عہدِ صحابہ میں اس کی

ایک نظیر یہاں بیان کی جاتی ہے بعض اہل مدینہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جو طواف

فرض ہونے کے بعد حائضہ ہو گئی ہو کہ طواف وداع کے لیے پاک ہونے تک انتظار کرے یا طواف وداع اس سے ساقط ہو جائے گا اور

بغیر طواف کے واپس آنا جائز ہوگا؟ ابن عباس نے فرمایا کہ وہ طواف وداع کیے بغیر جاسکتی ہے، اہل مدینہ نے کہا ہم آپ کے قول پر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو چھوڑ کر عمل نہیں کریں گے۔

اس واقعے میں اہل مدینہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سے دو باتیں وضاحت کے ساتھ سامنے آئی ہیں، ایک تو یہ کہ اہل مدینہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید شخصی کیا کرتے تھے اور ان کے قول کے خلاف کسی قول پر عمل نہیں کرتے تھے، دوسرا یہ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان حضرات پر یہ اعتراض نہیں فرمایا کہ تم تقلید کے لیے ایک شخص کو متعین کر کے گناہ یا شرک کے مرتکب ہو رہے ہو بلکہ انہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلے کی تحقیق کر کے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دوبارہ مراجعت کرنے کی ہدایت فرمائی، غرض مندرجہ بالا روایت سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ تقلید کی دونوں قسمیں (مطلق و شخصی) پر صحابہ کرام کے عہد مبارک میں عمل ہوتا رہا ہے اور تقلید کی یہ دونوں قسمیں جائز اور درست ہیں۔

### تقلید شخصی کی ضرورت:

اب اگر تقلید مطلق کی عام اجازت ہو اور ہر شخص کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ جس مسئلے میں جس فقہی کی چاہے تقلید کر لے تو اس قسم کے اقوال کو جمع کر کے ایک ایسا مذہب تیار ہو سکتا ہے جس کا بانی نفس اور شیطان ہو گا اس لیے خیر القرون کے بعد علماء کرام کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ اب اگر تقلید ہوگی تو وہ ”تقلید مطلق“ نہیں ہوگی بلکہ ”تقلید شخصی“ ہوگی، وجہ یہ ہے کہ اگر اب بھی تقلید مطلق کی اجازت دی گئی تو اتباع ہدیٰ نہیں ہوگا بلکہ اتباع ہوئی ہوگا یعنی خواہشات نفس کی لوگ پیروی کریں گے۔

اس کی ایک آسان مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی آدمی نے ایک عورت کو ہاتھ لگایا تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عورت کو چھونا ناقض وضو ہے اب اس کو فکر ہوئی کہ میرا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، اس نے کہا کہ چلو احناف کا مذہب اختیار کر لیتا ہوں کیونکہ ان کے نزدیک عورت کو چھونا ناقض وضو نہیں ہے، اس کے بعد اس کے جسم سے خون نکل آیا تو احناف کے نزدیک تو خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس نے کہا کہ اب میں شافعی ہو گیا ہوں اور میں امام شافعی رحمہ اللہ کی اس مسئلے میں پیروی کرتا ہوں کیونکہ وہ بھی تو امام و مجتہد ہیں، علماء کرام نے فرمایا کہ اس شخص نے اپنی آسانی کے لیے خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے ایک مسئلے میں ایک امام کا قول لیا ہے اور ایک مسئلے میں دوسرے امام کا قول لے کر یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا وضو باقی ہے حالانکہ اب دونوں اماموں کے نزدیک اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے بلکہ چاروں ائمہ کے نزدیک ٹوٹ چکا ہے تو چونکہ یہ خرابی پیدا ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے۔

اس لیے خیر القرون کے بعد علماء کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ اب اگر تقلید کرنی ہوگی تو کسی ایک امام کی تقلید کرنی ہوگی، اب تقلید مطلق کی اجازت نہیں ہوگی خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں دیانت عام تھی اس پر اعتماد کیا جاسکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے ان کی نفسانیت اس قدر مغلوب ہو گئی تھیں خاص کر شریعت کے احکام میں انہیں خواہشات کی پیروی کا خطرہ نہیں تھا اس

لیے ان حضرات کے دور میں تقلید مطلق اور تقلید شخصی دونوں پر عمل ہوتا رہا بعد میں جب یہ زبردست خطرہ سامنے آیا تو تقلید کو تقلید شخصی میں محصور کر دیا گیا اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو احکام شریعت کے معاملے میں جو تلفی برپا ہوتی اس کا تصور ہم مشکل ہی سے کر سکتے ہیں۔

### مذہب اربعہ کی تخصیص:

جب تقلید شخصی کی حقیقت اور ضرورت واضح ہو گئی تو اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف ان چار اماموں کی تقلید کیوں ضروری ہے امت میں دوسرے بہت سے مجتہدین گزرے ہیں مثلاً سفیان ثوری، عبد اللہ بن مبارک اور امام بخاری رحمہم اللہ اور بہت سے ائمہ ہیں ان میں سے کسی کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ان حضرات کے فقہی مذاہب مدون شکل میں محفوظ نہیں رہ سکے اگر ان حضرات کے مذاہب ائمہ اربعہ کی طرح مدون ہوتے تو بلاشبہ ان میں سے کسی کو تقلید کے لیے اختیار کیا جاسکتا تھا اس لیے ان حضرات کی تقلید کی کوئی سبیل نہیں ہے ایسے حضرات کے لیے مشہور اہل حدیث عالم ”علامہ نواب صدیق حسن خان صاحب رحمہ اللہ“ کا ایک اعتراض پیش خدمت ہے جو ان کے لیے مشعل راہ ہے وہ اپنی کتاب ”ابقاء المنین بالقاء المحن“ میں لکھتے ہیں کہ ایک منت (احسان) خدا کا مجھ پر یہ ہے کہ میں فقط جماعت اہل سنت کو فرقہ ناجیہ جانتا ہوں حنفی ہو یا شافعی مالکی ہو یا حنبلی یا ظاہری ہو یا اہل حدیث یا اہل سلوک اور کسی کے حق میں ان میں سے گمان بد بھی نہیں رکھتا اب اگرچہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ ہر گروہ کے اندر ان میں سے کچھ مسائل خلاف دلائل بھی ہیں بعض موافق نصوص، بعض فتویٰ ان کے صحیح اور بعض ضعیف یا مردود ہیں اس لیے حکم اکثر کو ہے نہ کہ اقل کو، لیکن پھر بھی ان میں سے کسی کو گمراہ نہیں جانتا، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کرتا ہوں، نہ معاذ اللہ ان کو کافر کہتا ہوں۔

### آخری گزارش

ان صفحات کو تحریر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ امت مسلمہ کی اکثریت کا نقطہ نظر دلائل کے ساتھ واضح ہو جائے اس نقطہ نظر کے خلاف حرام اور شرک ہونے کی جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہے انہیں دور کرنے کے ایک امکانات پیدا ہوں ائمہ مجتہدین پر شریعت سازی، ان کے مقلدوں پر شرک و کفر کے الزامات عائد کرنا انتہائی خطرناک طرز عمل ہے جس سے ہزار بار اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست کی ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں حق کو حق سمجھ کر اس کی اتباع کی توفیق بخشے (آمین)

عبد اللہ احمد خان، درجہ ثانیہ